

1511718-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... 40/43.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma - 1ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 18/12/17, resultando em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multano piso legal.

Reduzo a pena retro de fração de 1/6 em razão da atenuante genérica da confissão, resultando em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511718-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511718-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131437/2022 - 08º D.P. BRAS, 24970223

Autor:

Justiça Pública

Réus:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 612/2022

ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA FILHO e FELIPE SOARES SOUZA, estão sendo processados incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. 304, c.c. 297, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, nos termos da denúncia de fls. 80-85, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 19h40min, no Bairro da Terra Prometida, Itaquaquecetuba-SP, ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA FILHO, qualificado a fls. 18, e FELIPE SOARES SOUZA, qualificado a fls. 27, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca e modelo Samsung Galaxy A02, documentos pessoais e R\$.150,00 (cento e cinquenta reais) pertencentes a Guilherme Camargo Caldas, bem como o veículo da marca e modelo Hyundai/HB20S, de placas PYW-0266, pertencente a Aldenici Guimarães da Silva Pereira. Costa ainda que, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 22h00, na Rua Guilherme Maw, nº 288, Bom Retiro, nesta Cidade e Comarca, ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA FILHO, qualificado a fls. 18, fez uso de documento público falso, qual seja, uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de

Marcelo Silva de Moraes, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 16, documento de fls. 34 e laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos. Consta, outrossim, que, no mesmo dia 13 de maio de 2022, por volta das 22h, na Rua Guilherme Maw, nº 288, Bom Retiro, nesta Cidade e Comarca, FELIPE SOARES SOUZA, qualificado a fls. 27, fez uso de documento público falso, qual seja, uma Carteira do SUS em nome de Patrick Oliveira dos Santos. Segundo o apurado, os denunciados FELIPE e ANTÔNIO e outros dois indivíduos ainda não identificados se ajustaram para praticarem crime de roubo, tendo então, no dia 12 de maio de 2022, solicitado um serviço de transporte pelo aplicativo "Uber", no bairro Jardim Odete, da Cidade de Itaquaquecetuba, razão pela qual a vítima Guilherme Camargo Caldas, atendendo ao chamado, foi ao encontro dos denunciados e seus comparsas, na condução do automóvel da marca e modelo HYUNDAI/HB20S, de placas PYW-0266. No local, os denunciados e seus comparsas ingressaram no carro conduzido pela vítima, tendo o denunciado FELIPE se sentado no banco do passageiro ao lado do ofendido, enquanto o denunciado ANTÔNIO e os outros dois comparsas se sentaram no banco de trás do veículo. A vítima conduziu seu veículo até o Bairro Terra Prometida, onde o denunciado FELIPE anunciou o roubo ao mesmo tempo que um dos agentes que estavam no banco de trás colocou uma arma de fogo na cintura do ofendido, determinando-lhe que descesse do automóvel. A vítima saiu do carro e um dos roubadores assumiu a direção do veículo, evadindo-se todos do local a bordo do automóvel da vítima, subtraindo também os demais objetos descritos e a quantia em dinheiro mencionada. No dia seguinte aos fatos, em 13 de maio de 2022, policiais militares se encontravam no interior de um posto de gasolina abastecendo a viatura, quando avistaram os denunciados na loja de conveniência ali existente que, ao notarem a presença dos militares, demonstraram nervosismo e tentaram voltar a loja, motivando a abordagem. Na abordagem, o denunciado ANTÔNIO se atribuiu falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, por ser foragido da Justiça, identificando-se como Marcelo Silva de Moraes e exibiu uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) emitida com este nome e com sua foto nela aposta (imagens a fls. 34/35), o que revela ter o denunciado ANTÔNIO também contribuído para a falsificação deste documento público, ao fornecer a sua fotografia. O denunciado FELIPE também se atribuiu falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, por ser foragido da Justiça, identificando-se como Patrick Oliveira dos Santos e apresentando um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) emitido com este nome. Na posse do denunciado ANTÔNIO, os policiais localizaram a chave do automóvel da marca e modelo HYUNDAI/HB20S, de placas PYW-0266, que foi localizado em uma rua próxima e que constava como produto de roubo ocorrido no dia anterior. A vítima compareceu no Distrito Policial e reconheceu os denunciados como sendo dois dos autores do roubo que sofrera (fls. 14). Na Delegacia, constatou-se que os documentos exibidos pelos denunciados aos policiais eram falsos e que ambos eram foragidos. Ambos os denunciados, ao serem inquiridos, mantiveram-se em silêncio (fls. 06 e 39). [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15, auto de exibição e apreensão de fls. 16 e laudo pericial de fls. 157-160 e laudo documentoscópico de folhas 183/186.

Recebida a denúncia em 05/06/2022 (fls. 101-102). Citado o réu Antonio Bezerra da Silva Filho em 31/08/2022 (fls. 155). O réu Felipe Soares Souza não foi localizado para citação em 01/08/2022 (fls. 143) e não compareceu à audiência de 01/08/2022 (fls. 146-147). Desta forma, em sede de audiência de 01/08/2022 (fls. 146-147) foi determinado o desmembramento dos autos com relação ao corréu Felipe Soares Souza. Tal providência foi realizada em 10/10/2022 (processo nº 0027852-77.2022.8.26.0050).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

As provas concluídas ao longo do contraditório não se mostram suficientes à demonstração de que fora o corréu Antônio um dos executores do roubo, senão, indícios de possível autoria. Inquestionável, porém, o uso de documento falso pelo acusado, conforme fundamento que passo a discorrer.

A apuração relacionada ao acusado Antônio se inicia a partir da apreensão do veículo em seu poder, segundo depoimentos dos policiais militares Paulo Cesar Lemos e Thiago Martins Henglem, segundo os quais, o acusado estava na companhia do terceira pessoa em um posto de gasolina, na loja de conveniências e se mostravam incomodados com a presença policial, motivo para que fossem abordados. No bolso do acusado Antônio estava a chave de um veículo Hyundai, afirmando o réu que o auto estaria em um rua próxima e, ao constatar os dados do veículo por ele indicado, verificaram os depoentes que se tratasse de produto de roubo ocorrido no dia anterior. O corréu Antônio dizia que o veículo pertencesse ao acompanhante e esse, por sua vez, dizia tê-lo recebido de um amigo. Ao ser instado a apresentar seus documentos, o acusado Antônio apresentou uma carteira de habilitação sobre a qual não incidiu qualquer desconfiança, apurando-se, posteriormente, se tratar de documento falso.

O ofendido G S P narrou em juízo que na data do fato fora abordado por homens armados que o subjugaram, subtraindo-lhe o caminhão. Disse que um se manteve no banco dianteiro e, um dos comparsas, fazia uso de arma de fogo, sentado no banco traseiro. No dia seguinte fora à Delegacia de Polícia e reconheceu duas pessoas, reconhecendo um delas “pelo bigodinho” e uma segunda, “pelo jeito do rosto”. Nessa ocasião, teve restituído seu veículo restituído, sem qualquer supressão de sinais de identificação, bem como, com a chave original.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Antônio admitiu que trouxesse com ele o documento falso, uma carteira de habilitação em nome de Marcelo e comprara o documento para que pudesse se locomover, considerada a sua condição de foragido da justiça por não retornar pós concessão de saída temporária. No tocante à chave do auto atribuiu ao fato de que recebera o veículo de terceira pessoa, na Zona Leste e o levaria para a região central desta capital, ciente de que se tratasse de produto de crime.

Esse é o quadro da prova oral que se tem delineado em sede do contraditório, mostrando-se frágil ao embasamento de um decreto condenatório.

A vítima, embora ratificasse em juízo o reconhecimento que apontou em sede policial, consoante consta acima, reporta-se à impressões não seguras para ratificar a prova de autoria ao roubo, referindo-se ao “bigodinho” e “jeito do rosto” como características que o levaram a reconhecer naquela ocasião.

Em juízo, disse não se recordar sobre as fisionomias e que no momento da execução delitiva estava “bem escuro”.

Desse modo, o tempo decorrido desde o crime até que fosse o veículo encontrado em poder do acusado, segundo teor das declarações acima prestadas, especialmente, ao reconhecimento, autoriza a preponderância da dúvida em detrimento da certeza de autoria em desfavor do corréu Antônio.

No tocante ao uso do documento falso, admitiu o réu, afirmando que o adquirira porque era procurado pela Justiça e, com o documento falso, poderia circular em liberdade.

O documento fora submetido à análise pericial, lançada a seguinte conclusão:- “O impresso representando uma Carteira Nacional de Habilitação (espelho), descrito no capítulo “PEÇA(S) DE EXAME”, não apresenta os elementos de segurança documental constantes dos similares legítimos, não sendo, portanto, autêntico”.

Sobre o papel, o policial militar Paulo esclareceu que a falsificação era boa e não se inclinava à suspeita, senão, após ser submetido, em sede policial, à verificação por meio de pesquisa de QR Code.

Caracteriza-se, desse modo, a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade do agente.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO da imputação relativa ao crime do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal e o condeno incurso no artigo 304, c.c. 297, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal, justificando-se a elevação em

razão de condenação anterior por crime de estelionato (1ª Vara Criminal de Sumaré) - certidão de folhas 40/43.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma - 1ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 18/12/17, resultando em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multano piso legal.

Reduzo a pena retro de fração de 1/6 em razão da atenuante genérica da confissão, resultando em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 10 dias-multa no piso legal.

Fixo regime fechado para o início do cumprimento de pena em razão de deliberada inclinação ao cometimento de crimes, como consignei ao dosar a pena, impondo-se o rigor necessário a se aferir mérito ao convívio social.

Por via de consequência, demonstra o réu que sua liberdade é meio para reiterar práticas delitivas (tráfico de drogas, porte ilegal de arma e estelionato), com o comprometimento da ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA